

1501127-86.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", daí por afastá-la.

Passo à fixação da pena a ser imposta ao Réu.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie. O réu é tecnicamente primário (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501127-86.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501127-86.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166578/2022 - DEL.POL.COTIA, 25651208 - DEL.POL.COTIA, 2166578 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal e art. 244-B, caput do ECA, na forma do art. 70, caput do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 28.06.2022.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 107/113), bem como manifestou ciência da denúncia (fls. 129/130).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de interrogatório, instrução debates e julgamento (fl. 155).

Em audiência realizada aos 20.10.2022 foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Memoriais finais do Ministério Público pretendendo a procedência da ação penal. Memoriais finais da defesa postulando a absolvição do réu no que se refere ao crime de corrupção de menor e aplicação da pena no mínimo em relação ao crime de furto. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 09/13), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 14/15), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria, da mesma forma, está comprovada.

Segundo narra a denúncia, em 20 de junho de 2022, às 23:00horas, na Rodovia SP 270, 23, Km 23, 600 metros, Horizontal Pari, Cotia/SP, LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA, qualificado nos autos, em concurso de agentes, com unidade de desígnios e propósitos com a adolescente Quezia de Sousa Bento, subtraíram, para eles, durante o repouso noturno, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) cofre pequeno avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (um) celular da marca apple, tipo iphone, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais); R\$351,00 (trezentos e cinquenta e um reais);12 (doze) pares de tênis da marca Oakley, avaliados em R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); 01 (um) boné e 01 (uma) touca, ambos da marca Quiksilver, avaliados em R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); 53 (cinquenta e três) bonés, da marca New Era, avaliados em R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais); 45 (quarenta e cinco) jaquetas corta-vento, avaliadas em R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais); 13 (treze) bonés, das marcas Volcon e Oakley, avaliados em R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais) e 23 (vinte e três) blusas de moletom, de marcas diversas, avaliadas em R\$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais), totalizando prejuízo de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) todos pertencentes a EC Comércio de Vestuário e Calçados LTDA, nome fantasia Loja Plus, representada por Gabriel Ferreira de Lima.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de fato, LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA, corrompeu a adolescente Quezia de Sousa Bento, praticando, com ela, infração penal. Gabriel Ferreira de Lima, representante da vítima, declarou em solo policial "Que não estava presente no momento dos fatos; Que a loja foi fechada; Que não sabe dizer como eles entraram e saíram da loja com toda aquela mercadoria; Que a mercadoria que eles saíram na sacola e em torno de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)."

Ouvido em juízo, Gabriel Ferreira de Lima, representante da vítima, em suma, relatou que é gerente da loja e estava em casa quando ligaram para ele dizendo que a loja tinha sido furtada. Disse que quando chegou no shopping encontrou no estacionamento o réu a moça, os seguranças e a polícia militar e os bens apreendidos. Os bens foram restituídos para loja no mesmo dia depois de passar na Delegacia. Disse que encontraram o réu no estacionamento entre 23:30 e 23:40 com os bens.

A adolescente Quezia de Sousa Bento, em solo policial, reservou-se ao direito constitucional de permanecer calada.

A testemunha Rodolfo de Souza Pimentel, ouvida em solo policial, declarou "Que é segurança do Shopping; Que estava no posto da saída do Shopping, quando avistou o casal saindo com três sacolas grandes; Que os abordou e perguntou o que estavam levando; Que os mesmos disseram que estavam levando material para despachar no correio; QUE VIU eles saindo pelo elevador; Que pediu apoio em rede e eles averiguaram que eles haviam saído da loja PLUS; Que não foi arrombado nada; Que não sabe dizer como entraram e saíram; Que Diante disso pediram apoio a Polícia Militar que os conduziram até a delegacia para as formalidades de praxe."

A testemunha Jairo Felipe Sousa, em solo policial, declarou "QUE É SUPERVISOR DE LOJA; Que hoje foi avisado que havia sido furtada a loja; Que não foi arrombada

nenhuma porta; Que não sabe dizer como eles saíram e entraram na loja; Que a loja não tem alarme; que tem apenas um controle que abre e fecha."

Ouvida em juízo, a testemunha Jairo Felipe Sousa, em suma, disse que é supervisor da loja e o dono da loja ligou para avisar o furto. O depoente estava em casa quando recebeu a ligação. Quando chegou no local estava o réu e a moça no estacionamento com a polícia e a sacola com mercadorias.

O réu LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA em solo policial disse não ter advogado para indicar e que a adolescente é sua namorada e ela avisaria sua família. Sobre os fatos manifestou seu interesse em declarar apenas em Juízo na presença de um advogado.

Em Juízo o réu LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA, em suma, confessou. Disse que estava em casa e chegou o marido da menor e convidou para fazer este furto. Foi para o carro, a menor já estava no carro, chegaram no local, o marido da Quezia abriu a porta e pegou as sacolas. Disse que não tinha nenhum relacionamento com Quézia. Disse que falou na Delegacia que Quézia era sua namorada a pedido dela visando atenuar a responsabilidade desta. Disse que tem uma filha de 01 ano e 03 meses. Disse que saindo da situação em que se encontra não pretende mais se dedicar a tais atividades.

Por meio das provas produzidas e que acima foram analisadas, é possível concluir que o fato delituoso aconteceu tal como narrado pelo Ministério Público, evidenciando o furto praticado pelo réu LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA em concurso de pessoas, acompanhado da adolescente Quezia de Sousa Bento, os objetos narrados na denúncia, pertencentes à vítima EC Comércio de Vestuário e Calçados LTDA, nome fantasia Loja Plus.

Ainda, cumpre destacar que "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." (Súmula 500 do STJ).

Provadas a autoria e a materialidade do crime descrito na inicial acusatória, de rigor a confirmação da pretensão punitiva do Estado. Contudo, em observância à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1087, "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", daí por afastá-la.

Passo à fixação da pena a ser imposta ao Réu.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie. O réu é tecnicamente primário (fls. 86/91). Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente e aqui considero que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo. Os motivos são normais à espécie (enriquecimento sem causa) e a vítima em nada contribuiu para o delito. A res furtiva foi recuperada.

Com base nisso, mantenho a pena no mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da pena, não há agravantes. Anoto a atenuante da confissão, contudo, mantenho a pena no mesmo patamar, ou seja, no mínimo, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, tendo em vista o já mencionado, deixo de aplicar a causa de aumento do repouso noturno. Não vislumbrando causa de aumento ou redução de pena, daí por manter a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Considerando o concurso formal de crimes conforme postulado pelo Ministério Público, aumento 1/6 a pena, totalizando 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Para o cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo segundo, do Código Penal e relevando a primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto.

Ressalto que o Réu se encontra recolhido cautelarmente até a presente data, cabendo ao Juiz das Execuções Penais, munido de dados a respeito dos requisitos subjetivos a serem preenchidos, promover, eventualmente, a detração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA, como incurso no artigo no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal e art. 244-B, caput do ECA, na

forma do art. 70, caput do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Tendo em vista o regime ora imposto, defiro recurso em liberdade. Expeça-se o necessário com urgência.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. P.I.C.

Cotia, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA